



PENETAPAN

Nomor: 2596/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

ARIEF FERIYANTO NIK: 3578050304780006, Tempat, Tanggal Lahir: Surabaya, 03 April 1978, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Warga Negara: Indonesia, Alamat: Kedung Turi 3/23 RT/RW: 003/008 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Status: Kawin selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Agustus 2026 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2026 dalam Register Nomor 2596/Pdt.P/2026/PN Sby, dengan ini hendak mengajukan **Permohonan Persamaan Nama Almarhumah Ibu** dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** tercatat dalam daftar kependudukan sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578050304780006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 15 Januari 2026 dengan nama **PEMOHON**

halaman 1 dari 10 halaman Nomor: 2596/Pdt.P/2026/PN Sby



tertulis **ARIEF FERIYANTO**;

2. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar dalam Kartu Keluarga sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3578050101085736 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 14 Januari 2026 atas nama **ARIEF FERIYANTO** dengan nama **Ibu PEMOHON** tertulis **SRI SULASWATI**;
3. Bahwa **PEMOHON** lahir di Kota Surabaya pada tanggal 03 April 1978 sebagaimana tercatat dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-18082026-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tertanggal 18 Agustus 2026s atas nama **ARIEF FERIYANTO** dengan nama **Ibu PEMOHON** tertulis **SRI SULASWATI**;
4. Bahwa **PEMOHON** telah bercerai dan tercatat dalam Akta Cerai Nomor 1536/AC/2018/PA.Sby yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 17 April 2018 dengan nama **PEMOHON** tertulis **ARIEF FERIYANTO**;
5. Bahwa **Ibu PEMOHON** telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 13 Maret 1976 dengan **HERRY KISWORD** sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.29.0/PW.01/134/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Surabaya Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya dengan nama **Ibu PEMOHON** tertulis **SULASWATININGSIH**;
6. Bahwa **Ayah PEMOHON** telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-11082014-0047 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 12 Agustus 2014 dengan nama **Ayah PEMOHON** tertulis **HERI KUSWORD**;
7. Bahwa **Ibu PEMOHON** telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-24082021-0120 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 24 Agustus 2021 dengan nama **Ibu PEMOHON** tertulis

halaman 2 dari 10 halaman Nomor: 2596/Pdt.P/2026/PN Sby



SULASWATININGSIH;

8. Bahwa untuk kepastian hukum **PEMOHON** mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya bahwa nama **Ibu PEMOHON** yang tertulis:

- **SRI SULASWATI** sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3578050101085736 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-18082026-0009 milik **PEMOHON**;

- **SULASWATININGSIH** sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.29.0/PW.01/134/2013 dan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-24082021-0120 milik **Ibu PEMOHON**;

sebenarnya adalah **SATU ORANG YANG SAMA**;

9. Bahwa oleh karena **PEMOHON** berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh **PEMOHON** di Pengadilan Negeri Surabaya; dan

10. Bahwa **PEMOHON** bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka **PEMOHON** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Ibu PEMOHON yang tertulis:

a) **SRI SULASWATI**;

b) **SULASWATININGSIH**;

sebenarnya adalah **SATU ORANG YANG SAMA**;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada **PEMOHON**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu:

1. Foto copy Karu Tanda Penduduk Atas Nama Arief Feriyanto, diberi tanda P-1;



2. Foto copy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Arief Feriyanto, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Arief Feriyanto diberi P-3
4. Foto copy Akta Cerai Atas Nama Dinar Septiani Binti Muh Imam Maryono dengan Arief Feriyanto Bin Heri Kusworo, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Atas Nama Sulaswatiningsih, diberi tanda P-5
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian Atas Nama Heri Kusworo, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Atas Nama Herry Kisworo dengan Sulaswatiningsih, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Loekita Ningsih dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada perbedaan nama ibu Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon adalah **SRI SULASWATI** dan nama ibu Pemohon di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kematian milik Ibu Pemohon adalah **SULASWATININGSIH**
 - Bahwa nama **SRI SULASWATI** dan **SULASWATININGSIH** adalah nama satu orang yang sama yaitu ibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan persamaan satu orang yang sama ini untuk keperluan program bedah rumah
 - Bahwa ibu Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2021;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;



2. Bambang Irawan, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi ketua RT Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada perbedaan nama ibu Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon adalah **SRI SULASWATI** dan nama ibu Pemohon di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kematian milik Ibu Pemohon adalah **SULASWATININGSIH**
- Bahwa nama **SRI SULASWATI** dan **SULASWATININGSIH** adalah nama satu orang yang sama yaitu ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan persamaan satu orang yang sama ini untuk keperluan program bedah rumah
- Bahwa ibu Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2021;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon meminta pada pokoknya agar Pengadilan menyatakan bahwa nama ibu Pemohon **SRI SULASWATI** dan **SULASWATININGSIH** Sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau jurisdiction, akan tetapi disamping itu juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup voluntair, yang disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

halaman 5 dari 10 halaman Nomor: 2596/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 13 KUHperdata menyatakan "...jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu", oleh karena menurut Pemohon dalam dalil permohonannya terdapat perbedaan nama ibu Pemohon, sebagai berikut:

- **SRI SULASWATI** yang tertulis dalam Kartu Keluarga Nomor 3578050101085736 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-18082026-0009 milik Pemohon;
- **SULASWATININGSIH** yang tertulis dalam dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.29.0/PW.01/134/2013 dan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-24082021-0120 milik Ibu Pemohon;

Sebenarnya adalah satu orang yang sama, sehingga permohonan Pemohon yang menghendaki adanya satu orang yang sama adalah sah dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara, maka Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Karu Tanda Penduduk Atas Nama Arief Feriyanto, dan bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Arief Feriyanto menunjukkan bahwasanya Pemohon beralamat Kedung Turi 3/23 RT/RW: 003/008 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon berdomosili di Kota Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada **petitum pertama**, yang pada pokoknya Pemohon meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

halaman 6 dari 10 halaman Nomor: 2596/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua**, yang pada pokoknya Pemohon meminta agar Pengadilan menyatakan nama ibu Pemohon yang tertulis **SRI SULASWATI** dan **SULASWATININGSIH** Sebenarnya adalah **satu orang yang sama**, dan berdasarkan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-7 dalam dokumen-dokumen administrasi milik Pemohon dan milik ibu Pemohon, terdapat perbedaan penulisan nama ibu Pemohon, diantaranya yaitu:

- **SRI SULASWATI** tertulis dalam :
 - Bukti P-2 Kartu Keluarga Nomor 3578050101085736 Atas Nama Kepala Keluarga Arief Feriyanto;
 - Bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-18082026-0009 Atas Nama Arief Feriyanto;
- **SULASWATININGSIH** tertulis dalam:
 - Bukti P-5 Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-24082021-0120 Atas Nama Sulaswatiningsih;
 - Bukti P-7 Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.29.0/PW.01/134/2013 Atas Nama Herry Kisworo dengan Sulaswatiningsih

Sebenarnya adalah **satu orang yang sama**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal Permohonan kesamaan identitas, secara tegas memang tidak pernah diatur secara tegas di dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, hal ini dapat dipahami karena mengingat tanggal lahir merupakan salah satu identitas dan subjek hukum lahir karena adanya suatu peristiwa yaitu kelahiran. Pencatatan peristiwa kelahiran tersebut dengan dasar perintah Undang-undang menjadikan peristiwa kelahiran tersebut dikenal menjadi peristiwa hukum yang pada ujungnya akan menimbulkan konsekuensi- konsekuensi yuridis baik secara perdata maupun pidana terhadap peristiwa tersebut. Sebaliknya dengan ketiadaannya payung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai dasar perintah atau dasar hukum untuk menyatakan atau membentuk keberadaan suatu peristiwa maka peristiwa tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum sehingga implikasinya tidak memiliki konsekuensi yuridis di dalamnya. Dengan tidak adanya konsekuensi yuridis di dalamnya maka dengan sendirinya penetapan tersebut akan kehilangan sifat konstitutif di dalamnya;

Menimbang, bahwa di dalam hal permohonan Identitas Satu Orang yang Sama secara filosofis-yuridis setiap subjek hukum orang (Natuurlijke Persoon) hanya memiliki satu identitas nama sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi yaitu kelahiran orang tersebut, hal ini tidak lain bertujuan untuk meminimalisir potensi terjadinya penyelundupan-penyelundupan hukum baik dilapangan hukum pidana maupun dilapangan hukum perdata hal inilah yang melatar belakangi dilakukannya pembatasan secara ketat terhadap identitas hukum seseorang. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjamin "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" penggalan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan tersebut tidaklah boleh menyimpangi nilai-nilai dan prinsip-prinsip rasionalitas sebagaimana yang telah diterangkan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan serta berdasarkan surat-surat bukti tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Nama **SRI SULASWATI dan SULASWATININGSIH** adalah satu orang yang sama yaitu ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena penetapan ini bersifat volunteer, maka apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana undang-undang mengatur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

halaman 8 dari 10 halaman Nomor: 2596/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa nama Ibu Pemohon yang tertulis:
 - a) **SRI SULASWATI;**
 - b) **SULASWATININGSIH;**sebenarnya adalah **SATU ORANG YANG SAMA;**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2026 oleh kami Djulita Tandi Massora S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Dyah Rosdianti, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti penetapan mana telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Dyah Rosdianti, S.H., M.H.

Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.

halaman 9 dari 10 halaman Nomor: 2596/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK	Rp. 50.000,00
2. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah ...	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

halaman 10 dari 10 halaman Nomor: 2596/Pdt.P/2026/PN Sby